茂名市茂南区公馆镇“3.6”一般高处坠落事故调查报告

2022年3月6日13时许，位于茂名市茂南区公馆镇旧村村委会山车村内自建房发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区纪委监委、区应急管理局、公馆镇人民政府、市公安局茂南分局、区司法局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、区总工会、公馆派出所等单位有关人员组成的茂名市茂南区公馆镇“3.6”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位和有关人员情况

1.柯某东，涉事房屋的业主，男，32岁，汉族，茂南区公馆镇人。事故自建房位于茂名市茂南区公馆镇旧村村委会山车村内，属于农村宅基地用途，柯某东于2018年11月5日办理了《建设用地规划许可证》:[公馆](农建)地字第(2018)166号，并于2019年4月4日办理了《建设工程规划许可证》:[公馆](农建)建字第(2019)045号。公馆镇人民政府于2019年4月4日向柯某东出具了《准予行政许可决定书》(公馆规许[2019]045号)，准予行政许可的详细内容，见《建设工程规划许可证》:[公馆](农建)建字第(2019)045号。

2.刘某保，男，39岁，汉族，广西壮族自治区北流市人，承包柯某东自建房屋顶线条建设劳务施工工程的包工头，其于2022年3月1日承揽柯某东自建房屋顶线条建设劳务施工工程后组织人员进行施工。

3.罗某耀(死者)，男，28岁，汉族，广西壮族自治区玉林市人，事发时为涉事自建房现场施工人员，事发时在四楼楼顶操作吊机。

4.李某霞，女，38岁，汉族，广西壮族自治区北流市人，刘某保的妻子，涉事自建房屋现场施工人员，事发时在一楼负责铲沙子、小石头。

5.黄某彩，女，54岁，汉族，茂南区公馆镇人，屋主柯某东的母亲，其负责帮忙处理柯某东在建房屋的日常事务。

6.柯某龙，男，29岁，汉族，茂南区公馆镇人，屋主柯某东的弟

弟，其负责帮忙处理柯某东在建房屋的日常事务。

（二）事故民房工程发包情况

柯某东在建房屋于2019年11月4日开始动工建设，并于2022年2月17日浇筑四楼混凝土楼面，完成房屋主体工程建设。2022年2月6日，经村民介绍，柯某东的母亲黄某彩认识了做建筑施工的刘某保，通过电话与刘某保联系后，黄某彩加到刘某保微信（微信号码：liu18934072689），并约其到公馆镇旧村村委会山车村商量自建房屋顶线条建设劳务施工工程事宜。2月15日，刘某保来到公馆镇旧村村委会山车村柯某东自建房现场，由于当时四楼还没有完成主体建设，双方约定等做好四楼主体建设工程后再过来。3月1日，刘某保与罗某耀再次来到柯某东自建房现场，柯某龙与刘某保两人就自建房屋顶线条建设劳务施工工程达成口头协议：1.承揽方式为包工不包料，建筑材料、施工设备设施由屋主柯某东提供，吊机由施工队负责提供。2.施工价款按照115元/米结算，并在此基础上增加200元作为最终施工价款。

（三）事故现场情况

发生事故在建房屋位于茂名市茂南区公馆镇旧村村委会山车村内，坐北朝南，房屋占地面积150平方米，已建成面积约480平方米，楼高四层（三层半结构，四层楼面已浇筑但还未拆模板），每层楼高度约3.5米，整栋楼高度约14米。房屋四楼半层周围搭建有竹脚手架，事故中吊机坠落位置搭建有竹脚手架。房屋楼梯从一楼延续到四楼，四楼到楼顶之间通过在四楼半层位置放一个

竹扶梯爬上四楼楼顶。施工现场使用的吊机事发前安装在四楼楼顶的西南边，靠近房屋门口位置，吊机的机架底座通过在四楼楼顶水泥楼面打9枚8厘爆炸螺丝钩进行固定（其中前面4枚8厘爆炸螺丝钩，后面5枚8厘爆炸螺丝钩），没有再使用模板、砖头等物体对吊机底座进行再次加固。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2022年3月6日9时许，刘某保、罗某耀、李某霞共3名施工人员来到公馆镇旧村村委会山车村柯某东自建房施工现场，刘某保、罗某耀两人合力将吊机抬上四楼楼顶东边，并在四楼楼顶完成打点和平水工作。随后刘某保扶着吊机，让罗某耀用手电钻打入一枚8厘爆炸螺丝钩对吊机进行初步固定后，刘某保去搬其他工具到四楼楼顶和清理铁钉等工作，罗某耀则继续安装吊机。11时许，吊机安装完毕，李某霞在一楼将小石头铲进斗车，罗某耀在三楼楼顶东边操作吊机将小石头吊上三楼楼顶，刘某保则在四楼东边操作另外一台吊机将罗某耀吊到三楼楼顶的小石头吊上四楼楼顶，一共吊了3车小石头到四楼楼顶。12时许，由于三楼的吊机坏了，刘某保、罗某耀、李某霞三人外出吃快餐。吃完快餐回到施工现场，刘某保、罗某耀两人将四楼楼顶东边的吊机移到西南边安装，在扶好吊机给罗某耀打入一枚8厘爆炸螺丝钩进行初步固定后，刘某保去清理竹脚手架上可能挡住吊机起吊物料的竹子。13时许，罗某耀重新安装好吊机，刘某保和李某霞铲好一

斗车沙子给罗某耀吊上四楼楼顶，紧接着刘某保去搬水泥，李某霞则继续去铲沙子，突然吊机在起吊沙子的过程中发生松动侧翻，将罗某耀从四楼楼顶带落到一楼地面。

（二）事故应急救援情况

事故发生时，刘某保大声呼叫，让附近村民帮忙拨打120救急电话，黄某彩从邻居处获悉柯某东自建房有工人从楼上坠落下来后，马上和其小儿子柯某龙一起过去查看情况，当其到达柯某东自建房门前时发现刘某保和李某霞扶着罗某耀在等救护车去医院。见此情况，黄某彩叫柯某龙驾驶车辆和刘某保一起将罗某耀送去公馆镇卫生院进行抢救。13时45分许，柯某龙驾驶车辆将罗某耀送达公馆镇卫生院，随后公馆镇卫生院的医生对罗某耀进行急救，14时45分许，罗某耀经抢救无效死亡，随后医院报警。

15时25分许，公馆镇人民政府接报事故信息后与公馆派出所迅速赶往事故现场，开展事故应急救援和善后工作。区应急管理局接报后于17时25分许向区府总值班室上报了事故信息。

（三）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织市公安局茂南分局、公馆派出所、公馆镇人民政府、区应急管理局等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当、信息发布及时、善后工作到位。应急处置评估为良好。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，公馆镇人民政府积极组织死者家属方与屋主方、

包工头方进行协商调解，目前还未达成赔偿协议，双方情绪稳定，暂未有引发影响社会稳定的事件。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

该起事故造成1人死亡，直接经济损失约100万元人民币。死亡人员情况如下:

罗某耀，男，汉族，28岁，事发时为现场施工作业人员，在本次事故中死亡。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1.施工队伍在使用吊机起吊建筑材料的过程中，建筑材料重量超过吊机的承载负荷导致吊机松动脱落，罗某耀连同吊机从四楼楼顶坠落至一楼地面。吊机未采取有效措施安装牢固是导致事故发生的直接原因。

2.罗某耀安全意识淡薄，违章作业，在高处操作吊机时未佩戴安全帽、安全带等高处作业劳动防护用品。

（二）间接原因

1.刘某保对施工现场安全检查不到位，未能及时发现和消除吊机安装不牢固、施工现场临边未设置防护栏杆、高处作业人员未按规定使用高处作业安全防护用品等事故隐患；没有组织施工人员进行安全生产教育和培训，导致施工人员安全意识淡薄，未能正确辨识并及时防范化解施工过程中产生的安全风险和事故隐患；没有为施工人员提供高处作业劳动防护用品；没有与房屋

业主签订安全生产管理协议来明确各自职责。

2.房屋业主柯某东没有与劳务施工承包方签订安全生产管理协议来明确各自职责，未对现场的施工安全进行统一协调、管理。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区公馆镇“3·6”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）茂南区公馆镇人民政府。公馆镇人民政府作为属地监管政府，党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，每季度召开安全生产工作会议，研究部署辖区安全生产工作，明确了各班子成员及各部门安全生产职责，在重要时期党政领导亲自带队开展安全检查督查。为强化建筑施工安全领域安全监管工作，公馆镇印发了《公馆镇农村自建房质量安全工作实施方案》，明确镇职能部门和各村（居）自建房施工安全管理职责。自今年以来共出动300人次，巡查车辆25车次，排查23个村（居）委会共460间住房建筑，3个楼盘建筑，排查在建房屋安全隐患28户，共发放整改通知书28份，并督促落实隐患整改。同时通过微信工作群、宣传海报、培训讲座等多种方式开展安全宣传，提高安全意识，2021年以来，公馆镇共召开4次安全会议研究部署建筑施工安全整治工作。另外，公馆镇对审批的建房户统一制定发放“安全告知牌”、“工程建设管理牌”等公示牌进行挂牌施工，要求建房户在建房前与镇签订《公馆镇村（居）民建房安全施工承诺

书》和认真选择施工方，要聘请具有相应施工资质的施工单位或个体工匠进行施工并与施工方签订符合法律要求的施工合同。但对农村自建房建筑施工安全生产工作责任落实不够到位，自2019年4月份以来，公馆镇未对事发自建房建设工程进行监督检查，对辖区建筑施工安全领域的监督管理工作还存在疏忽。

（二）茂南区住房和城乡建设局。茂南区住房和城乡建设局高度重视农村自建房工程施工安全工作，认真履行行业主管部门的业务和技术指导职责。一是印发通知文件，加强业务指导。通过代区政府拟稿《关于印发茂名市茂南区全面加强农村建房建设质量安全管理工作实施方案的通知》，并先后印发了《关于加强农村自建房质量和安全管理工作的通知》《关于加强乡村建筑工匠管理的通知》《关于开展农（居）民自建房施工安全专项整治行动的通知》等30多份通知文件，常态化指导各镇（街道）做好农村自建房工程的质量安全管理工作；二是召开工作会议，加强业务培训。召开农村建筑工程施工安全管理工作会议或参加镇级业务指导培训会议，指导各镇（街道）认真落实农村建筑工程质量安全管理职责，并已组织了农村建筑工匠第一期培训教育，230多人参加培训学习及考试，其中177人培训合格并取得《广东省乡村建筑工匠》证书，目前正在组织第二期80人的乡村建筑工匠培训，提高农村建筑工匠的业务水平；三是加强技术业务指导，增强业务能力。先后编制印发了《茂南区镇村建设工程施工安全监管手册》《安全技术交底卡》《房屋市政工程使用建筑起重机械

“十个不准”规定》等十多份建筑施工安全管理业务知识，切实增强各镇（街道）农村建筑施工安全管理业务能力，同时印发了《关于深刻吸取教训切实做好农村自建房施工安全管理工作的通知》《关于开展茂南区第一季度农村自建房质量安全联合检查的通知》，建立定期开展农村建房质量安全联合检查工作制度，组建联合检查组人员库，2022年第一季度检查了4个镇街，发现问题皆现场督促整改落实；四是推动创新管理，提高工作水平。大力推动各镇（街道）建立农村自建房购买工伤保险、报建时签订安全技术交底、镇村施工安全监督检查等制度，进一步提升农村建房工人权益保障；五是加强宣传，提高意识。2021年印发了5000余份建筑安全施工安全生产宣传手册、编制印发了《建筑施工安全宣传海报》给各镇（街道）宣传，2022年拟再印发10000份，鼓励各镇（街道）利用镇、村微信群转发事故教训进行警示教育，结合台风、暴雨等天气多次转发重大天气信息并指导各镇（街道）做好农村自建房安全管理工作，加强施工安全防范，提高施工安全意识。

按照《茂名市茂南区人民政府办公室关于印发<茂名市茂南区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，明确该局负责核发施工许可的建筑工程的监管和竣工验收备案工作，事发的建设工程未向茂南区住房和城乡建设局申办建设工程施工许可证，按照《茂名市茂南区人民政府办公室关于印发茂名市茂南区全面加强农村建房建设质量安全管理工作实施

方案的通知》（茂南府办函〔2021〕60号）的职责范围及工作分工，明确镇街为农村建房的监管单位，结合“谁审批，谁负责”的要求，茂南区住房和城乡建设局在本起事故中对涉事房屋建设不负有监管责任。

（三）公馆镇旧村村委会。旧村村委会成立了农村房屋安全隐患排查整治工作领导小组，推进农村房屋安全隐患排查整治工作；加大宣传力度，不断增强群众的房屋安全意识，增强排查社会共识；对行政区域内所有房屋进行全面摸底，做实做细排查摸底工作。但未能全面协助公馆镇落实自建房建筑施工安全监督管理工作，包片干部对农村自建房建筑施工安全跟踪落实不够到位。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.柯某东，没有与劳务施工承包方签订安全生产管理协议来明确各自职责，未对现场的施工安全进行统一协调、管理，导致事故发生，对事故的发生负有次要责任。建议由柯某东负责死者家属连带经济赔偿责任。

2.刘某保，对施工现场安全检查不到位，未能及时发现和消除吊机安装不牢固、施工现场临边未设置防护栏杆、高处作业人员未按规定使用高处作业安全防护用品等事故隐患；没有组织施工人员进行安全生产教育和培训，导致施工人员安全意识淡薄，未能正确辨识并及时防范化解施工过程中产生的安全风险和事故隐患；没有为施工人员提供高处作业劳动防护用品；没有与房屋

业主签订安全生产管理协议来明确各自职责，导致事故发生，对事故发生负有主要责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，对刘某保个人进行行政处罚。

3.罗某耀，未采取有效措施安装牢固吊机，安全意识淡薄，违章作业，在高处操作吊机时未佩戴安全帽、安全带等高处作业劳动防护用品，导致事故发生。鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）其他建议

1.公馆镇人民政府对农村自建房建筑施工安全生产工作责任落实不够到位，对辖区建筑施工安全领域的监督管理工作还存在疏忽。建议责成其向茂南区人民政府作出深刻书面检讨。

2.公馆镇旧村村委会未能全面协助公馆镇落实自建房建筑施工安全监督管理工作，建议责成其向公馆镇人民政府作出深刻书面检讨。

3.柯某斌，旧村村委会委员，负责旧村村委会农村建房工作，对农村自建房建筑施工安全工作巡查力度不够，监督管理存在疏忽。建议由公馆镇纪委监委对其进行诫勉处理。

4.柯某锋，旧村村支部书记、村委会主任，对农村自建房建筑施工安全工作重视程度不够，对负责安全生产工作责任人督促不够，领导责任未落实到位。建议由公馆镇纪委监委对其进行通报

处理。

5.周某红，旧村村委会两委委员，旧村村委会山车村包片干部，对农村自建房建筑施工安全工作巡查力度不够，监督管理存在疏忽。建议由公馆镇纪委监委对其进行通报处理。

6.吴某志，公馆镇农业农村办公室副主任、办公室负责人，对农村自建房安全工作指导、监督管理不到位，建筑施工安全领域的监督管理工作还存在疏忽。建议由公馆镇纪委监委对其进行通报处理。

七、事故防范和整改措施建议

针对这起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化农村自建房建筑行业安全生产管理，做到举一反三，避免类似事故的发生，提出以下措施建议:

（一）深化农村自建房安全专项整治。各镇（街道）和区住建、规划、自然资源、农业农村局等部门严格按照“一盘棋”的要求，举一反三、自查自纠、认真总结事故教训，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，深化农村自建房领域安全专项整治，深入排查治理各类事故隐患，对高处作业、吊装作业、临时用电等特殊作业加强管理，坚决将事故消除在萌芽状态。

（二）全面落实农村自建房各方的安全生产责任。各镇（街道）和区住建、规划、自然资源、农业农村局等部门要按照各自职责分工，认真履行属地管理、行业管理、业务管理职责，不断完善工作机制，提高业务水平，严格农村建房许可的审查审批，进一步

整顿、规范农村自建房市场秩序；要切实加大巡查和执法力度，重点落实村一级对辖区内农村自建房安全生产违法行为和事故隐患的排查报告职责，及时发现并严厉查处农村自建房违法违规行为。要突出落实建房农户、施工单位（施工队、工匠）安全生产主体责任，督促其做好施工现场安全保障工作，落实安全防范措施，加强施工安全组织管理和施工人员全培训教育。

（三）强化农村自建房安全宣传和警示教育。各镇（街道）及有关部门要结合此次事故发生原因和暴露出来的问题，认真分析研究，针对农村自建房领域非法建设、违章作业等造成的危害问题，深入乡村、农户，针对性地开展安全宣传和警示教育。要进一步推动建筑施工法律法规、安全知识进村入户，纳入相关培训计划，组织农村建筑工匠开展安全培训教育，切实提高农村建筑工匠安全意识和安全施工技能。